

专题十 行政辨认 VS 刑事辨认

1、辨认的前提是什么？

答：办案人员无法确定辨认对象与案件是否存在关联性。

2、辨认需要审批吗？

答：无需审批。但提解在押的犯罪嫌疑人出所对犯罪场所进行辨认的，应当制作《呈请出所辨认报告书》，由县级以上公安机关主要负责人批准，凭《提讯提解证》和《呈请出所辨认报告书》，提解犯罪嫌疑人出所，并对犯罪嫌疑人加戴械具，配备足够警力，防止逃跑和发生意外事故。

3、辨认的主体是谁？

答：好人、坏人、证人。

4、辨认的对象是谁？

答：在行政案件中，是与违法行为相关的物品、场所或者违法嫌疑人等；在刑事案件中，是与犯罪行为相关的物品、场所、犯罪嫌疑人以及尸体等。

5、辨认的主持人的要求？

答：两名以上人民警察。

6、如果是 1 警和 1 辅警主持的辨认，辨认结果可以作为证据使用吗？

答：可以解释，不必然排除。

7、可否两个人同时辨认物品？

答：不可以，要个别辨认。

8、辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于几人？

答：7 人。

9、对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于几人的照片？

答：10 人。

10、对物品的照片进行辨认的，不得少于几个物品的照片？

答：10 张。

11、辨认物品时，不得少于几件？

答：6 件，混杂的同类物品不得少于 5 件。

12、对什么辨认不需要陪衬物？

答：对场所、尸体等特定辨认对象进行辨认，或者辨认人能够准确描述物品独有特征的，陪衬物不受数量的限制。

13、辨认需要见证人吗？

答：行政案件可以有见证人，刑事案件应当有见证人。

《办理行政案件程序规定》第一百零六条 辨认经过和结果，应当制作辨认笔录，由办案人民警察和辨认人签名或者捺指印。必要时，应当对辨认过程进行录音、录像。

《办理刑事案件程序规定》第二百六十二条 对辨认经过和结果，应当制作辨认笔录，由侦查人员、辨认人、见证人签名。必要时，应当对辨认过程进行录音录像。

14、组织辨认前，应当向辨认人详细询问辨认对象的具体特征，并且不得在辨认前向辨认人展示辨认对象及其影像资料，不得给辨认

人任何暗示。这句话对吗？

答：对。辨认前，应当查明辨认人是否具备辨认条件，向辨认人详细询问（讯）问辨认对象的具体特征，并制作《询问（讯）问笔录》，告知辨认人故意作虚假辨认应当承担的法律责任，并在笔录中注明

15、秘密辨认的结果可以作为证据使用吗？

答：不可以。秘密辨认不制作《辨认笔录》，由主持辨认的侦查人员写出秘密辨认报告，存入侦查工作卷备查。如需作证据使用，应当转为公开辨认。

专题十一 行政鉴定 VS 刑事鉴定

1、鉴定解决法律问题吗？

答：不解决。为了查明案情，需要对专门性技术问题进行鉴定。

2、鉴定人是通过什么途径参与到案件中的？

答：两种，公安机关的指派或聘请。

3、聘请鉴定人在行政案件和刑事案件的审批主体相同吗？

答：第一、行政案件：应当经公安机关办案部门负责人批准后，制作《鉴定聘请书》。

第二、刑事案件：应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《鉴定聘请书》

4、对当事人要求自行聘请鉴定机构、鉴定人鉴定的，公安机关应当如何处理？

答：应当告知当事人由公安机关聘请鉴定。

5、鉴定时间计入办案期限吗？

答：刑事案件中，对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的时间不计入办案期限，其他鉴定时间应当计入办案期限；在行政案件中，鉴定均不计入办案期限；如果是治安案件，听证的时间也不计入办案期限。

6、鉴定人有人数要求吗？

答：只有人身伤情鉴定有人数限制。即由县级以上公安机关鉴定机构二名以上鉴定人负责实施。伤情复杂，对鉴定意见可能发生争议或者鉴定委托主体有明确要求的，应当由三名以上主检法医师负责实施。

7、公安机关在鉴定中的责任是什么？

答：检材的保管、送检、说明要求、做好鉴定意见审查、启动重新鉴定或补充鉴定等。

8、对鉴定有异议如何处理？

答：行政案件：重新鉴定；刑事案件：将鉴定意见送交其他有专门知识的人员提出意见；必要时，询问鉴定人并制作笔录附卷；重新鉴定；补充鉴定。

9、重新鉴定的情形是什么？

答：主体问题、检材问题、程序技术问题、依据不足问题。

《办理行政案件程序规定》第九十八条 具有下列情形之一的，应当进行重新鉴定：

(一)鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求,可能影响鉴定意见正确性的;

(二)鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的;

(三)鉴定意见明显依据不足的;

(四)鉴定人故意作虚假鉴定的;

(五)鉴定人应当回避而没有回避的;

(六)检材虚假或者被损坏的;

(七)其他应当重新鉴定的。

《办理刑事案件程序规定》第二百五十五条 经审查,发现有下列情形之一的,经县级以上公安机关负责人批准,应当重新鉴定:

(一)鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的;

(二)鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的;

(三)鉴定人故意作虚假鉴定或者违反回避规定的;

(四)鉴定意见依据明显不足的;

(五)检材虚假或者被损坏的;

(六)其他应当重新鉴定的情形

10、重新鉴定的审批主体？

答：县级以上公安机关负责人，对电子数据的重新鉴定应当经设区的市一级以上公安机关网络安全保卫部门负责人批准。

11、在行政案件里有补充鉴定吗？补充鉴定的情形是什么？

答：没有。只有刑事案件里才有补充鉴定。原则上县级以上公安机关负责人审批即可，但对电子数据的补充鉴定应当经设区的市一级以上公安机关网络安全保卫部门负责人批准。

《办理刑事案件程序规定》第 254 条 经审查，发现有下列情形之一的，经县级以上公安机关负责人批准，应当补充鉴定：

- (一)鉴定内容有明显遗漏的；
- (二)发现新的有鉴定意义的证物的；
- (三)对鉴定证物有新的鉴定要求的；
- (四)鉴定意见不完整，委托事项无法确定的；
- (五)其他需要补充鉴定的情形

12、准予或者不准予补充鉴定和重新鉴定的决定，作出后几日内书面通知申请人？

答：3 日内。

13、鉴定人不出庭如何处理？

答：鉴定意见排除；鉴定费用退还；内部的责任追究。

14、鉴定人做虚假鉴定如何处理？

答：严重的构成伪证罪。

15、在行政案件里，哪种情形下必须做伤情鉴定？

答：人身伤害案件具有下列情形之一的，公安机关应当进行伤情鉴定：

（1）受伤程度较重，可能构成轻伤以上伤害程度的；（2）被侵害人要求作伤情鉴定的；（3）违法嫌疑人、被侵害人对伤害程度有争议的。对人身伤害的鉴定，由法医进行。

卫生行政主管部门许可的医疗机构具有执业资格的医生出具的诊断证明，可以作为公安机关认定人身伤害程度的依据。

16、在行政案件里，哪种情形下可以不做价格鉴定？

答：当事人提供的购买发票等票据能够认定价值的涉案物品，或者价值明显不够刑事立案标准的涉案物品，公安机关可以不进行价格鉴定。

17、多人参加鉴定，鉴定意见不同，如何处理？

答：多人参加鉴定，对鉴定意见有不同意见的，应当注明。

18、当事人是否申请重新鉴定，影响案件的正常办理，对吗？

答：不对，不影响。

19、强制检测是针对哪些违法嫌疑人的？审批主体是？

答：针对吸毒人员的。被检测人员拒绝接受检测的，经县级以上公安机关或者其派出机构负责人批准，可以对其进行强制检测。

20、当事人对呼气酒精测试结果无异议的，第二天签字确认可以吗？

答：应该当场签字确认无异议。事后提出异议的，不予采纳。

21、何种情形下必须通过抽血来检测酒精含量？

答：对具有下列情形之一的，应当立即提取血样，检验血液酒精含量：

①当事人对呼气酒精测试结果有异议的； ②当事人拒绝配合呼气酒精测试的； ③涉嫌醉酒驾驶机动车的； ④涉嫌饮酒后驾驶机动车发生交通事故的。

22、对血液酒精含量的检验结果有异议的，如何处理？

答：对送检的血样，检验鉴定机构应当在三日内出具检验报告。当事人对检验结果有异议的，应当告知其在接到检验报告后三日内提出重新检验申请。

23、鉴定费用谁来承担？

答：鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。

冲刺课专题十二 技术侦查

1、技术侦查分为哪三种？

答：技术侦查措施、隐匿身份侦查、控制下交付。

2、通过技术侦查获得的证据可以作为证据使用吗？

答：可以。

3、技术侦查措施的适用案件范围是？

答：国、恐、黑、毒、严、逃。

4、技术侦查措施的审批主体？

答：设区的市级以上公安机关负责人。

5、技术侦查措施的实施主体？

答：是指由设区的市一级以上公安机关负责技术侦查的部门实施的记录监控、行踪监控、通信监控、场所监控等措施。

6、技术侦查措施适用的对象是否局限于犯罪嫌疑人？

答：技术侦查措施的适用对象是犯罪嫌疑人、被告人以及与犯罪活动直接关联的人员。

7、技术侦查措施的有效期是多长时间？

答：自签发之日起三个月以内有效，可以延期。

8、在有效期内，如何解除技术侦查措施？

答：区分办案部门和实施部门。

在有效期限内，对不需要继续采取技术侦查措施的，办案部门应当立即书面通知负责技术侦查的部门解除技术侦查措施；负责技术侦查的部门认为需要解除技术侦查措施的，报批准机关负责人批准，制作解除技术侦查措施决定书，并及时通知办案部门。

9、技术侦查措施，如何办理延期手续？每次延期不得超过几个月？有无次数限制？

答：办案部门申请—技术部门审核—市局以上局长批准。3个月，无次数限制。

对复杂、疑难案件，采取技术侦查措施的有效期限届满仍需要继续采取技术侦查措施的，经负责技术侦查的部门审核后，报批准机关负责人批准，制作延长技术侦查措施期限决定书。批准延长期限，每次不得超过三个月。

10、有效期满，没有申请延期，结果如何？

答:有效期限届满,负责技术侦查的部门应当立即解除技术侦查措施。

11、在有效期限内,需要变更技术侦查措施种类或者适用对象的,是否需要重新审批?

答:应当重新办理批准手续。即需要采取技术侦查措施的,应当制作呈请采取技术侦查措施报告书,报设区的市一级以上公安机关负责人批准,制作采取技术侦查措施决定书。

12、通过技术侦查措施,收集的材料分为几种?如何处理?

答:第一种,与案件有关;第二种,与案件无关。

如何处理:与案件有关的,需要作为证据使用的,(证据+决定书)附到诉讼卷里移交人民检察院审查诉讼;不作为证据使用,附到侦查卷里,公安机关留档备查。与案件无关的销毁。

无论是有关,还是无关,只有涉及三秘,都应该保密。

《办理刑事案件规定》第 269 条 采取技术侦查措施收集的材料,应当严格依照有关规定存放,只能用于对犯罪的侦查、起诉和审判,不得用于其他用途。

采取技术侦查措施收集的与案件无关的材料,必须及时销毁,并制作销毁记录。

第 270 条 侦查人员对采取技术侦查措施过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私,应当保密。

第 268 条第二款:采取技术侦查措施收集的材料作为证据使用的,采取技术侦查措施决定书应当附卷。

13、使用技术侦查措施收集的材料作为证据时，需要采取保护措施吗？

答：可能危及有关人员人身安全或其他严重时，需要保护人、设备、方法等。

《办理刑事案件程序规定》第 268 条第一款 采取技术侦查措施收集的材料在刑事诉讼中可以作为证据使用。使用技术侦查措施收集的材料作为证据时，可能危及有关人员的人身安全，或者可能产生其他严重后果的，应当采取不暴露有关人员身份和使用的技术设备、侦查方法等保护措施。

14、隐匿身份侦查的审批主体是？

答：必要时，经县级以上公安机关负责人决定。

15、隐匿身份侦查实施的主体必须是警察吗？

答：不是，可以由侦查人员或者公安机关指定的其他人员隐匿身份实施侦查。

16、隐匿身份侦查的底线是什么？

答：两不得，不得使用促使他人产生犯罪意图的方法诱使他人犯罪，不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法。

17、控制下交付的审批主体是？

答：县级以上公安机关负责人。

18、使用隐匿身份侦查和控制下交付收集的材料作为证据时，需要采取保护措施吗？

答：可能危及隐匿身份人员的人身安全，或者可能产生其他严重后果的，应当采取不暴露有关人员身份等保护措施。

若冰公专